

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1564/2538

นายสมคิด วัชรโบล
บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226 วรรคแรก, มาตรา 227, มาตรา 887 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง ก็หมายความว่านอกจากผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้ว ยังยอมรับผิดในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้กระทำละเมิดโดยผู้ขับขี่นั้นได้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยด้วยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น หาได้หมายความว่าให้สิทธิแก่ผู้นั้นเข้าสวมสิทธิของผู้เอาประกันภัยไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับจำเลย และไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยในอันที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการทำละเมิดของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่โจทก์จ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายคืนได้

แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง ก็หมายความว่านอกจากผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้ว ยังยอมรับ

ผิดในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้กระทำละเมิดโดยผู้นั้นได้ขั้บรรยหนดคั้ที่เอาประกันภัยด้วย
ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น หาได้หมายความว่าให้สิทธิแก่ผู้นั้นเข้า
สวมสิทธิของผู้เอาประกันภัยไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับจำเลย และไม่มีนิติ
สัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยในอันที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการทำละเมิดของ
โจทก์ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินที่
โจทก์จ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายคืนได้

(สมชัย สายเชื้อ-นิเวศน์ คำทอง-สวรรณ ศักดารักษ์)

ศาลแพ่ง - นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย

ศาลอุทธรณ์ - นายอุส่าห์ ทุมมา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ